

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8391/2542

การสื่อสารแห่งประเทศไทย  
นาย พงศ์สุข เหลืองวัฒนาหรือเหลืองจิต  
วัฒนา

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 246

การที่ศาลชั้นต้นมีหมายนัดถึงจำเลยให้นำค่าธรรมเนียมที่จะชดใช้ให้แก่โจทก์มาวางต่อศาลภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมาย หากไม่ยื่นภายในกำหนดให้ถือว่าไม่พอใจที่จะวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมให้กับทางฝ่ายโจทก์ และมีได้ระบุว่าหากไม่นำเงินมาวางถือว่าทิ้งอุทธรณ์ก็ตาม แต่ผลตามกฎหมายของการที่จำเลยไม่นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลถือว่าเป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ประกอบด้วย มาตรา 246 จึงมีผลให้ถือว่าจำเลยทิ้งอุทธรณ์

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 24,821.10บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท

จำเลยอุทธรณ์โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ โดยมีได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาวางศาล

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์มาวางศาล แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม ศาลอุทธรณ์จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์มาวางศาลก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้นมีหมายนัดฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงจำเลยว่า "ให้ท่านนำค่าธรรมเนียมที่ชดใช้ให้แก่โจทก์มาวางต่อศาลภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมาย หากไม่ยื่นภายในกำหนดให้ถือว่าไม่ตั้งใจที่จะวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมให้กับทางฝ่ายโจทก์ โดยมีได้ระบุว่าหากไม่นำเงินมาวางถือว่าทิ้งอุทธรณ์ เช่นนี้ถือว่าจำเลยทิ้งอุทธรณ์นั้น เห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นผลของกฎหมายแม้ว่าหมายนัดของศาลชั้นต้นจะไม่ได้แจ้งว่าหากจำเลยไม่นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลจะถือว่าทิ้งอุทธรณ์ก็ตาม แต่ผลของการไม่นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลเป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วย มาตรา 246 จึงมีผลให้ถือว่าจำเลยทิ้งอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชวลิต ศรีสง่า-วัฒนชัย โชติชูตระกูล-วิวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
|-------------------|----------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <u>แผนก</u> |  |
|-------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |  |
|-----------------------------|--|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|